

复审无效宣告程序意见陈述书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

② 专 利 申 请 或 利	申请号或专利号 2016212412007			①案件编号 2F112579		
	发明创造名称一种绝缘封装终端电阻结构					
③意 见 陈 述 人	☒ 复审请求人 ☐ 专利权人 ☐ 无效宣告请求人					
	姓名或名称常州普莱德新能源电池科技有限公司			电话 010-62680816		
④ 专 利 代 理 机 构	名称北京天悦专利代理事务所（普通合伙）			机构代码 11311		
	代 理 人 (1)	姓 名 田 明		代 理 人 (2)	姓 名 任晓航	
		执业证号 1131103969.5			执业证号 1131103459.0	
		电 话 010-84934084			电 话 010-84934084	
⑤ ☒ 针对专利复审委员会于 2018 年 08 月 23 日发出的上述专利申请/专利权的 <u>复审</u> 通知书(发文序号 2018082001669150)陈述意见。 ☐ 针对_____年____月____日提出的复审或无效宣告请求补充意见。 ☐ 提交联系人地址变更。 ☐ 提交授权委托书。 ☐ 提交口审回执。 ☐ 请求合案审理。 ☐ 撤回复审或无效宣告请求。 ☐ 关于费用。						
⑥具体陈述意见： 尊敬的合议组： 针对您于 2018 年 08 月 23 日关于申请号为 201621241200.7、名称为“一种绝缘封装终端电阻结构”专利申请（以下简称本申请）作出的复审通知书中指出的问题，请求人经过认真研究后，对申请文件进行陈述意见如下： 一、关于权利要求 1 具有新颖性 发明人认为规合议组发出的审查意见存在问题： 复审通知书中的审查意见在评价本权利要求 1 与对比文件 1 的区别技术特征时记载有如下语句： “(3) 权利要求 1 中电阻（1）的焊接点（4）为条状，两个焊接点（4）平行布置于所述电阻（1）的						

复审无效宣告程序意见陈述书

两端，对比文件 1 隐含公开了电容器引线（4）焊接到贴片电容。”（参见复审通知书第二页倒数第 10-11 行）。

复审请求人对此有异议，

首先，对比文件 1(公告号：203774087U，公告日 2014-08-13)中，请求人并没有发现相关文字记载电容器引线（4）与贴片电容的连接方式，也没有在该对比文件 1 的说明书附图中发现电容器引线（4）与贴片电容焊接的焊点标记或其他能够证明电容器引线（4）与贴片电容连接方式为焊接的证据。

因此，请合议组对“对比文件 1 隐含公开了电容器引线（4）焊接到贴片电容。”的结论做出合理解释。

其次，合议组并没有对上述区别技术特征（3）“电阻（1）的焊接点（4）为条状，两个焊接点（4）平行布置于所述电阻（1）的两端”做出是否有新颖性的评价，

本权利要求 1 的上述区别技术特征，能够起到保证焊接点牢固的作用，通过条状焊接点设置增大焊接点与线束的焊接面积，以降低钩挂情况发生时导致焊接失效的几率，获得更佳效果。“两根所述电阻线束（2）由同一方向分别伸入所述电阻（1）的两个焊接点（4）”的区别技术特征更是在上述基础上达到降低因一条线束钩挂对焊接点 4 的作用力，降低焊接失效风险的技术效果。

若合议组认为上述区别技术特征不满足专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性，还请给出合理的理由及相关证据。

此外，就技术方案而言，本专利申请是针对 CAN 总线终端电阻的连接结构进行的改进，在本专利申请说明书背景技术部分记载，在先的技术方案为 CAN 总线的终端电阻为 CAN 节点外置金属膜终端电阻（在先方案 1）和 CAN 节点内置贴片终端电阻（在先方案 2）。针对在先方案 1 中，CAN 节点外置金属膜终端电阻体积大，受空间影响大，固定不方便；无密封保护措施，容易被环境湿度及污染影响。并且该两根导线分别由塑料保护外壳的两端导出，容易在检修或操作过程中钩挂，造成电阻与导线脱离失效的技术问题。

上述的技术问题和技术方案是记载在本专利申请说明书中的，用来说明权利要求中记载的技术方案与在先技术方案的改进和有益效果。

复 审 无 效 宣 告 程 序 意 见 陈 述 书

⑧意见陈述人或专利代理机构签字或者盖章 北京天悦专利代理事务所（普通合伙） 2018 年 09 月 29 日	⑨专利复审委员会处理意见 年 月 日
--	----------------------------------